

1513810-80.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... (fls. 269/272): (a) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0083672-91.2016.8.26.0050, da 24ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/09/2018), e, (b) condenação anterior pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Processo nº 1511222-22.2019.8.26.0228, da 3ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1513810-80.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513810-80.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2126972/2021 - 30º D.P. TATUAPE, 12463448 - 30º D.P. TATUAPE, 744482/21/020 - 30º

D.P. TATUAPE, 2126972 - 30º D.P. TATUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS, TÁSSIO BRANCO DE OLIVEIRA e SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, e artigo 288, parágrafo único, ambos c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j", em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/21), no dia 28 de abril de 2021, por volta das 20h, na Rua Ana Camacho, altura do nº 37, bairro Vila Regente Feijó, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de pessoas e previamente ajustados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um automóvel Audi A3 LM 150CV, de placas FFX-0F86, um aparelho celular Samsung S8 Plus, um aparelho celular Samsung S20 Plus, um anel de ouro com brilhante, uma corrente de ouro com duas medalhas de

ouro, cartão bancário e documentos pessoais, de propriedade da vítima Fabiana Santos Fonseca.

PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS ("Paulinho"), ROGERIO DE ASSIS FLORENCIO, ANDRE DE ALMEIDA SANTOS ("Gordão"), RODRIGO DE SOUSA PEREIRA, VINICIUS DA SILVA MARQUES ("Bocão"), LUAN BRITO DE JESUS, GEOVANNI SEGOVIA ("Rato"), ANDERSON DA SILVA LUCENA ("Neneca"), GUILHERME CHAVES FERNANDES, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO SANTOS ("Toddy"), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, parágrafo único, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/21), em data e local não apurados, porém nesta cidade e comarca de São Paulo, se associaram entre si, em associação armada, para o fim específico de cometer crimes.

Narra a denúncia que, segundo apurado, em 28 de abril de 2021, os denunciados GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS, SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR e TÁSSIO BRANCO DE OLIVEIRA avistaram a vítima parada com seu veículo na via pública, oportunidade em que eles a abordaram e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, determinaram a entrega do automóvel e de outros pertences. Segundo a acusação, a vítima, subjugada, acatou a ordem dos roubadores, desembarcando do veículo e entregando celulares, joias, documentos e cartão bancário aos indivíduos. Entretanto, os denunciados ainda exigiram que ela levantasse sua blusa para demonstrar que não era policial e que não portava arma de fogo.

Extraí-se da denúncia que, assim, de posse do veículo e demais pertences da vítima, GUILHERME, SIDNEI e TÁSSIO fugiram para rumo ignorado, consumando o roubo. Após o roubo, os criminosos ainda efetuaram diversas compras utilizando o cartão bancário da ofendida, causando-lhe mais prejuízo financeiro (cf. extrato de lançamentos de fls. 31/33).

Narra ainda a inicial que a vítima compareceu ao distrito policial para o registro da ocorrência e, uma vez orientada a realizar reconhecimento fotográfico, ela reconheceu com 100% de certeza o denunciado GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS como um dos autores do roubo acima narrado (cf. auto de reconhecimento de fl. 45).

Infere-se da exordial que, segundo consta, GUILHERME já era indivíduo investigado pela prática de diversos roubos com a mesma forma de agir na região dos fatos, e, também, pela prática de um latrocínio de um policial civil do 30º Distrito Policial do Tatuapé.

Segundo a acusação, em 03 de junho de 2021, policiais civis em operação conjunta com a polícia militar conseguiram localizar e deter o denunciado GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS. Além de ser investigado nos presentes autos, ele ainda tinha contra si dois mandados de prisão, expedidos nos autos nº 1533410-24.2020.8.26.0050 e nº 1531517-95.2020.8.26.00504 (cf. boletim de ocorrência de fls. 52/53).

Narra a denúncia que com a prisão de GUILHERME, os investigadores conseguiram acessar o aparelho celular apreendido em seu poder, através do qual foi possível verificar a existência de diversas fotografias comprometedoras: dinheiro, armas de fogo, munições, celulares e um veículo sendo desmanchado, tudo a reforçar que era integrante ativo da associação criminosa dedicada a crimes patrimoniais violentos. Ainda segundo a inicial, no celular, também havia fotos de um automóvel Ford Fiesta que, por meio de investigações, descobriu-se tratar do veículo de placas DER-0772, utilizado no roubo de outro veículo, uma Mercedes de cor branca (cf. imagens de câmera de segurança de fls. 59/61). Através de câmeras de segurança, identificou-se um dos coautores daquele roubo, tratando-se do denunciado PAULO CÉSAR CARVALHO DOS SANTOS, indivíduo com diversos registros criminais (cf. relatório de fls. 56/73). Também narra a denúncia que com o prosseguimento das investigações e monitoramento de outros roubos de veículos importados, chegou-se também à localização de um veículo Range Rover roubado. Após campana velada no local onde o veículo estava estacionado, policiais civis conseguiram deter o denunciado SIDNEI DA SILVA MENEZES JÚNIOR, que também foi reconhecido pela vítima do presente caso e por outras cinco pessoas como sendo autor de delitos de diversos roubos (cf. auto de reconhecimento a fls. 51 e relatório de fls. 62/64). Na via onde estava estacionado o citado

veículo Range Rover, foi possível visualizar a presença do já referido veículo Ford Fiesta de placas DER-0772, o mesmo que havia sido avistado no roubo da Mercedes Benz de cor branca e no celular do denunciado GUILHERME (cf. imagens de câmeras de segurança e fotos de fls. 63).

Extraí-se da denúncia que a partir de então, com a prisão de GUILHERME e o acesso ao telefone celular com ele encontrado, foi autorizada pela Justiça a realização de interceptações telefônicas das linhas encontradas em registros do referido aparelho, por meio das quais restou evidenciada a existência de sofisticada associação criminosa armada, com muitos componentes, os quais agiam mediante divisão de tarefas e crimes de roubos de motoristas de automóveis, com comportamento sempre idêntico. Apurou-se que a associação criminosa possuía três núcleos de atuação. O primeiro núcleo era formado pelos denunciados PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS, o “Paulinho” e ROGÉRIO DE ASSIS FLORÊNCIO, que tinham a função de gerenciar os crimes de roubo e, em certas ocasiões, até mesmo levar os executores dos roubos ao local onde os crimes seriam cometidos, dando guarida às ações delitivas, sendo motoristas das operações (“cavalos”). Apurou-se que, na função de guarida, foram utilizados, além do veículo Ford Fiesta de Paulo, um automóvel Chevrolet Astra, de ROGÉRIO (cf. transcrição de conversas estabelecidas entre PAULO, ROGÉRIO e LUAN a fls. 24/25 e 27 nos autos apensados nº 1528015-17.2021.8.26.0050). Os dois eram os líderes da associação criminosa, com situação hierarquicamente superior a todos os demais integrantes. Todavia, ROGÉRIO ainda ocupava posição hierarquicamente superior a PAULO, situação que pode ser observada no fato de PAULO se reportar e prestar contas a ROGÉRIO, conforme interceptações de conversas obtidas (cf. transcrições das interceptações de conversas a fls. 24/25 e 36/39, nos autos apensados nº 1528015-17.2021.8.26.0050). PAULO e ROGÉRIO também eram responsáveis por determinar a destinação dos bens subtraídos.

Segundo a acusação, o segundo núcleo era constituído pelos autores imediatos dos roubos praticados contra motoristas de veículos, que eram forçados a entregar, além do automóvel inicialmente visado, os celulares e outros pertencentes. Os roubos eram praticados em concurso e com emprego de arma de fogo, tal qual o delito narrado na presente denúncia. Apurou-se que integravam o núcleo de roubadores da associação armada os denunciados GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS, TÁSSIO BRANCO DE OLIVEIRA, SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR, ANDERSON DA SILVA DE LUCENA, vulgo “Neneca”, LUAN BRITO DE JESUS, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo “Toddy”, e GEOVANI SEGÓVIA, vulgo “Rato”. GUILHERME e SIDNEI já haviam sido reconhecidos como autores do roubo narrado na presente acusação. Com o avanço das investigações, a vítima foi notificada a comparecer novamente ao distrito policial, onde, por fim, reconheceu o denunciado TÁSSIO BRANCO DE OLIVEIRA como sendo o terceiro roubador que a vitimou (cf. auto de reconhecimento de fls. 91).

Segundo ainda a denúncia com a prisão de SIDNEI, foi possível identificar também o coautor do roubo do veículo Range Rover, tratando-se do denunciado ANDERSON DA SILVA DE LUCENA, vulgo “Neneca”, que foi reconhecido pela vítima daquele caso (cf. fls. 21/22 dos autos apensados nº 1528015-17.2021.8.26.0050).

Consta também da denúncia que com o prosseguimento das interceptações telefônicas, também foi possível identificar como integrantes do núcleo de roubadores, os denunciados LUAN BRITO DE JESUS, EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo “Toddy”, e GEOVANI SEGÓVIA, vulgo “Rato”. Na medida cautelar referida, foi possível interceptar conversa telefônica estabelecida entre PAULO e LUAN, através da qual LUAN afirma que está acompanhado de GEOVANI, vulgo “Rato”, indivíduo que sabe “pilotar” e estariam armados, apenas aguardando PAULO para a prática delitiva. Também mencionam que o “desmancheiro” já aguardava o veículo, tratando-se do denunciado VINICIUS DA SILVA MARQUES, deixando clara a existência do liame entre os núcleos da associação. Na sequência, PAULO conversa com GEOVANI sobre o roubo que irão cometer, falando na subtração de um “importadinho” e que irão utilizar naquele momento o automóvel Chevrolet Astra de ROGÉRIO. Na ocasião, GEOVANI utilizava a linha telefônica de LUAN (cf. transcrições de fls. 28/29 dos autos apensados nº 1528015-17.2021.8.26.0050.).

Ainda narra a inicial que também foi interceptada a linha telefônica do denunciado EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO SANTOS, vulgo “Toddy”, que também é citado em ligações

feitas por PAULO, sendo ele roubador de carros importados, assim como LUAN e GEOVANI. O número telefônico de EZEQUIEL também estava na agenda telefônica do aparelho celular de TÁSSIO, encontrado em poder de GUILHERME (cf. fls. 39 dos autos apensados nº 1528015-17.2021.8.26.0050).

Por fim, segundo a denúncia, o terceiro núcleo da associação é composto por aqueles que são responsáveis por receber e dar destinação aos veículos e aparelhos celulares subtraídos das vítimas. São integrantes deste último núcleo os denunciados VINICIUS SILVA MARQUES, vulgo "Bocão", ANDRÉ DE ALMEIDA SANTOS, vulgo "gordão", GUILHERME CHAVES FERNANDES e RODRIGO DE SOUZA PEREIRA.

Extraí-se da inicial acusatória que o denunciado VINICIUS SILVA MARQUES é quem recebe os veículos subtraídos e dava a eles a destinação. Segundo narrado por ele próprio em interrogatório, realizava o "intrujo" dos automóveis, ou seja, recebia os veículos de GUILHERME DELORIZANO e fazia a intermediação para outro receptor de alcunha "Bui", tratando-se de um "desmancheiro".

Narra a denúncia ainda que os denunciados ANDRÉ DE ALMEIDA SANTOS, vulgo "Gordão", GUILHERME CHAVES FERNANDES e RODRIGO DE SOUZA PEREIRA eram os incumbidos de dar destinação aos aparelhos celulares subtraídos. Apurou-se que os indivíduos recebiam os celulares, a fim de revendê-los ou trocá-los em lojas, utilizando de métodos fraudulentos para acionar a garantia de fabricação dos bens, auferindo vantagem indevida.

Inferre-se da exordial que, logo após o roubo do veículo Audi tratado nos presentes autos, a última localização de um dos aparelhos celulares da ofendida era exatamente na residência do denunciado ANDRÉ, situada na Rua Simião Fernandes nº 147, São Paulo (cf. fls. 10 dos autos apensados nº 1528149-44.2021.8.26.0050). Inferre-se ainda que foi realizada a interceptação da linha telefônica de ANDRÉ, por meio da qual foram obtidas conversas dele com o denunciado RODRIGO sobre o pagamento de celulares que lhe são enviados, nominando-os como aparelhos "caídos", expressão referente aos números de IMEI bloqueados.

Segundo a acusação, durante o período da interceptação, também foi identificado o denunciado GUILHERME CHAVES FERNANDES, que atua diretamente com ANDRÉ, prestando serviços diversos. Em conversa estabelecida entre eles, mencionam o denunciado TÁSSIO, ocasião em que ANDRÉ ainda afirma estar na casa do último, evidenciando, mais uma vez, a existência do liame entre os indivíduos (cf. fls. 17 dos autos apensados nº 1528149-44.2021.8.26.0050).

A denúncia dá conta de que foram expedidos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor do denunciado RODRIGO e, durante o seu cumprimento, policiais civis encontraram oculto, no interior de sua residência, um aparelho celular com registro de furto, constante do RDO nº 1855/2018, do 05º Distrito Policial da cidade de Osasco, sendo também preso em flagrante delito naquela oportunidade (cf. boletim de ocorrência de fls. 50/55 dos autos apensados nº 1528149-44.2021.8.26.0050).

Assim, conclui a denúncia que, de acordo com as investigações efetuadas, todos os denunciados formaram associação armada com três núcleos de atuação, para a prática de delitos patrimoniais contra motoristas de veículos. O primeiro núcleo de comando e organização, enquanto o segundo cometia crimes de roubo a mão armada a motoristas de veículos. Após os roubos, os celulares das vítimas eram entregues pelos roubadores ao terceiro núcleo, composto por grupo que dava destinação aos veículos e aparelhos celulares.

Ao apresentar Relatório final de inquérito policial, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva em desfavor dos acusados TÁSSIO, ROGÉRIO, RODRIGO e GUILHERME CHAVES, bem como fosse decretada a prisão preventiva dos indiciados GUILHERME DELORIZANO, PAULO, ANDERSON, LUCAS, EZEQUIEL, GEOVANNI, LUAN, VINICIUS, VITOR e SIDNEI (fls. 115/122).

O Ministério Público manifestou-se as fls. 126/133 e, por decisão exarada em 24 de setembro de 2021, foi decretada a prisão preventiva de TÁSSIO e indeferida a representação pela decretação da prisão preventiva e, por conseguinte, revogada a prisão temporária de ROGÉRIO, RODRIGO e GUILHERME CHAVES (fls. 154/159).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 04 de outubro de 2021 e, nesta oportunidade, foi indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva do réu

VINÍCIUS, tendo sido decretada a prisão preventiva em desfavor de PAULO, GUILHERME DELORIZANO, SIDNEI, ANDERSON, LUAN, EZEQUIEL, GEOVANI e ANDRÉ. Ao fim, foi designada audiência presencial de instrução, interrogatórios, debates e julgamento o dia 10 de dezembro de 2021 (fls. 320/328).

A Defesa constituída pelo acusado GUILHERME DELORIZANO apresentou resposta à acusação as fls. 433/438, tendo sido mantido o recebimento da denúncia para o réu GUILHERME as fls. 440/443.

Foi apresentada resposta à acusação em favor do acusado TÁSSIO as fls. 458/460, sendo também mantido o recebimento da denúncia com relação ao réu TÁSSIO (fl. 461).

O acusado ANDERSON, por meio de sua Defesa constituída, apresentou resposta à acusação as fls. 500/506. Aos 03 de dezembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido para o réu ANDERSON (fl. 514).

Os acusados ANDRÉ e EZEQUIEL foram citados e intimados por Edital (fls. 516/517).

A Defesa constituída pelo réu ANDRÉ apresentou resposta à acusação as fls. 533/536 e a Defesa de ROGÉRIO apresentou resposta à acusação as fls. 543/544.

O acusado GUILHERME CHAVES foi citado e intimado (fls. 547/548).

A audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2021 deixou de ser realizada, em virtude da ausência dos denunciados GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO, SIDNEI, PAULO CÉSAR, LUAN e GEOVANNI, presos, bem como em razão da ausência do denunciado VINÍCIUS, preso por outros autos em 07/12/2021, e, também, pela ausência da vítima Fabiana. Foi redesignada a audiência presencial de instrução, interrogatórios, debates e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2022. Ademais, cumprido o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal, com a apresentação de resposta pelas Defesas constituídas dos acusados André às fls. 533/536, Rogério às fls. 543/544 e Guilherme Chaves, Sidnei, Paulo, Luan e Geovanni naquela oportunidade, foi mantido o recebimento da denúncia também para os réus André, Rogério, Guilherme Chaves, Sidnei, Paulo, Luan e Geovanni. Foi ainda concedida liberdade provisória aos acusados PAULO, ROGÉRIO, ANDERSON, LUAN, EZEQUIEL, GEOVANNI, ANDRÉ, GUILHERME CHAVES e RODRIGO. Foi mantida a prisão preventiva em desfavor dos réus GUILHERME DELORIZANO, SIDNEI e TÁSSIO (fls. 564/570).

A Defesa constituída por RODRIGO apresentou resposta à acusação (fls. 619/621). O recebimento da denúncia com relação ao acusado RODRIGO foi mantido (fls. 632/633).

O acusado VINÍCIUS foi citado e intimado no CDP de Mauá (fl. 767).

Em audiência realizada na data de 11/02/2022 o Réu RODRIGO foi citado. A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor do acusado VINÍCIUS, ficando mantido o recebimento da denúncia também para o réu VINÍCIUS. Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima Fabiana Santos Fonseca, as testemunhas investigadores de polícia Rafael Anversa Oliveira Reis e Pedro Ernesto Banholzer Macedo. Foram também ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa, Gleice Aparecida Vicente, Kayque Lobato dos Santos e Raimundo de Freitas Lins. Ao final, os réus SIDNEI, GUILHERME, TÁSSIO, RODRIGO, ROGÉRIO, ANDRÉ, PAULO, GUILHERME CHAVES, VINÍCIUS, LUAN, ANDERSON e GIOVANNI foram interrogados. Encerrada a instrução, Ministério Público e Defesa de todos os acusados requereram vista dos autos para apresentação de memoriais finais escritos (fls. 768/775).

Em memoriais finais apresentados as fls. 781/812 o Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, para, absolvido Ezequiel Cirilo da Conceição Santos, pelo benefício da dúvida, e só por ele, possam todos os demais serem acolhidos pelo decreto de procedência integral da acusação, com relação aos dois delitos, na forma como consta das alegações. Sustentou que Kayque Lobato dos Santos e Raimundo de Freitas Lins, testemunhas de defesa do corréu Tássio, mentiram em juízo. Criaram um alibi para o amigo (churrasco em bar) e começaram a tentar sustentar datas aleatoriamente escolhidas pelo subscritor, e, após, pelo Juízo. Mentiram sem sombra de dúvidas. Com relação a eles, instruindo-se com cópias do processo, requereu seja requisitada a instauração de inquérito policial para apurar crime de falso testemunho, praticado para favorecer réu de processo criminal.

A Defensoria Pública apresentou memoriais finais em favor dos Réus Sidnei da Silva Menezes Júnior, Vinícius da Silva Marques, Paulo César Carvalho dos Santos, Luan

Brito de Jesus e Geovanni Segóvia, as fls. 823/847. Requereu a absolvição dos Réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, posto que não comprovada nos autos; b) o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal; c) que eventuais penas sejam fixadas no mínimo legal e em regime diverso do fechado, considerando a menoridade relativa dos réus Luan e Vinicius, a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados e o período em que permaneceram presos cautelarmente (art. 387, § 2º, CPP); d) seja concedido aos acusados o direito de apelar em liberdade.

A Defesa do Réu ANDRÉ apresentou alegações finais as fls. 848/853 e requereu, em síntese, seja reconhecida a falta de provas e seja decidido pela absolvição por falta de provas, conforme artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu seja a pena cominada no mínimo legal, de acordo com o artigo 59, do Código Penal, afastando-se as qualificadoras principalmente do uso de arma, posto que inexiste qualquer tipo de laudo colacionado aos autos. Postulou ainda pela aplicação de medida alternativa diversa da prisão, como pagamento de multa ou prestação de serviços à comunidade, ou ainda, em caso de prisão, a aplicação de um regime aberto ou regime semiaberto.

A Defesa do Réu TÁSSIO apresentou alegações finais as fls. 854/859 e requereu, em síntese, a absolvição pelo crime de roubo e também pela associação criminosa, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, ou em caráter subsidiário, que a pena seja no mínimo legal, no regime intermediário e que possa apelar em liberdade.

A Defesa do Réu ANDERSON, a seu turno, requereu, em memoriais finais acostados as fls. 861/863 a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente postulou o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelo fragilidade de comprovação nos autos; o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e que seja concedido ao Réu o direito de apelar em liberdade.

As fls. 910/928 foram apresentados os memoriais finais da Defesa do acusado GUILHERME CHAVES. Preliminarmente a Defesa sustentou a inépcia da denúncia, por não atender os dizeres do artigo 395, I do Código de Processo Penal. No mérito requereu a absolvição do Réu, na forma do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

A Defesa do Réu RODRIGO apresentou alegações finais as fls. 999/1017 e, preliminarmente, sustentou a inépcia da denúncia. No mérito requereu a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustentou, em síntese, que não consta nos autos a apreensão de nenhum objeto ilícito vinculado a este processo, quando da Busca e Apreensão na Casa do acusado Rodrigo e em sua posse. Aduziu que não há prova de ter se associado com caracterização de sociedades sceleris a vincular o acusado Rodrigo com os corréus. Subsidiariamente argumentou que inexiste o nexo de causalidade entre a conduta delituosa narrada na denúncia e o estado de calamidade pública.

A Defesa do acusado GUILHERME DELORIZANO apresentou memoriais finais as fls. 1018/1038. Requereu a ABSOLVIÇÃO de GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto à imputação de ambos os crimes. Subsidiariamente, postulou: a) fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que favoráveis todos os requisitos insertos no art. 59 do Código Penal; b) afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (§ 2º, inciso I do art. 157 do CP); c) afastamento da agravante relativa ao estado de pandemia; d) o reconhecimento da menoridade relativa em relação ao réu GUILHERME DELORIZANO e, e) seja facultado o apelo em liberdade.

A Defesa do Réu ROGÉRIO apresentou alegações finais as fls. 1081/1088 e requereu, em síntese, a improcedência da presente ação penal em face do réu Rogério de Assis Florêncio, requerendo, por conseguinte, a sua absolvição com base no inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preambularmente verifica-se que a inicial observou os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, expondo os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos crimes e apontando a qualificação dos acusados, não colhendo foros de prosperidade as alegações Defensivas de inépcia da exordial. Com efeito, a denúncia possibilitou o exercício da mais ampla Defesa.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, com condenação dos réus GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI pelo cometimento dos crimes de roubo e associação criminosa, bem como com a condenação dos réus PAULO, ROGERIO, ANDERSON, LUAN, GEOVANNI e VINICIUS, pelo cometimento do crime de associação criminosa, tipificada no artigo 288, parágrafo único do Código Penal.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que os réus acima mencionados são seus autores.

Houve realmente a prática dos crimes de roubo duplamente majorado e associação criminosa, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência versando sobre o roubo sofrido pela vítima Fabiana Santos Fonseca na data de 28/04/2021 (fls. 24/26), Relatório de investigação do RDO nº 744482/2021 (fls. 29/40), Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 45, 51, 91), Relatório de investigação complementar do RDO nº 744482/2021 (fls. 56/73), Relatório final (fls. 115/122), Relatório de Investigação (fls. 681/724), bem como pela extensa prova oral colhida em juízo.

A autoria dos Réus Guilherme Delorizano, Sidnei e Tássio no cometimento do crime de roubo majorado em face da vítima Fabiana, por sua vez, está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima Fabiana reconheceu os réus GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI como sendo os autores do crime de roubo na fase policial, conforme Autos de Reconhecimento acostados as fls. 45, 51 e 91.

A vítima F. S. F., aos 3 de junho de 2021, reconheceu GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS, "como um dos autores que praticou o roubo no qual foi vítima na data 28/04/2021, conforme relato do Boletim de Ocorrência nº 744482/2021", consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado as fls. 45.

Posteriormente, aos 09 de junho de 2021, a vítima F. S. F., reconheceu SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR, "como sendo um dos indivíduos que praticou o roubo contra sua pessoa", consoante documento acostado as fls. 51.

Em 08 de setembro de 2021, a vítima F. S. F., reconheceu TASSIO BRANCO DE OLIVEIRA, "como um dos indivíduos que praticaram um roubo contra sua pessoa conforme narrado no boletim de ocorrência 744482/2021", consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado as fls. 91.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima do roubo, Fabiana Santos Fonseca, narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações, em síntese, que olhando as pessoas que estão na Penitenciária de Avanhandava reconhece o réu que está com a placa de número "1" (Réu SIDNEI). Também reconhece o número "5" (Réu TÁSSIO) presente em audiência. Tem mais de nove meses o evento. Foi três vezes na polícia. Fez reconhecimento na fase policial e não teve dúvida. No dia 28 de abril estacionou o carro. Estava em um Audi de cor preta. Desceu do carro e estava começando atravessar a rua foi abordada por três rapazes que estavam armados. Pediram para a declarante levantar a blusa, porque um deles disse que era policial. Eles pegaram a bolsa da declarante, pediram para tirar a aliança, as joias do pescoço e ficar parada. Eles não conseguiam abrir o carro e começaram a ameaçar. Disse que a chave era de aproximação. Nesse momento eles entraram no carro, os três, deram ré e foram embora. Eles levaram o veículo e objetos pessoais. Na segunda-feira recebeu uma ligação perguntando se sabia onde estava o celular. Foi até a delegacia. Na semana seguinte foi chamada para fazer o primeiro reconhecimento, cerca de dez dias depois do fato. Eles retiraram em torno de R\$ 4.000,00 da conta da declarante. Eles fizeram compra por aproximação com o cartão. Não recuperou mais o veículo. Não recuperou mais as joias. Não recuperou nada do que foi subtraído. Sofreu um prejuízo em torno de R\$ 180.000,00. Eles vieram a pé no momento do roubo. Eles estavam em três e depois reconheceu os três. Sempre foram

colocadas pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida. Desconhece se as pessoas colocadas ao lado eram funcionários. Jamais ocorreu "pressão" no momento do reconhecimento. O veículo tinha seguro e recebeu o valor do seguro. O prejuízo da declarante, subtraindo o valor que obteve de ressarcimento do valor do seguro do veículo, é de aproximadamente R\$ 55.000,00. O número "5" (Réu TÁSSIO) anunciou o assalto, tirou a corrente. A declarante viu uma única arma. Reconhece o indivíduo de número "5" porque esse rapaz ameaçou a vida da declarante. Quando foi abordada estava fora do carro. As joias são de uso pessoal da declarante. Sempre andou com as joias. Na delegacia também reconheceu o número "1" (Réu SIDNEI). O reconhecimento na delegacia foi pessoal. O réu de número "1" dirigiu o carro da declarante. Eles não estavam de máscara no dia do roubo. O reconhecimento do "1" (Réu SIDNEI) na delegacia foi cerca de um mês após o roubo. O horário do roubo foi por volta das 19h30min, 20h00min horas. A ação durou cerca de 15 minutos. Também foi ouvida em juízo a testemunha Rafael Anversa Oliveira Reis, policial civil, que narrou, em síntese, que a vítima Fabiana foi roubada por três indivíduos, armados, que ameaçaram, pelo que lembra ela foi colocada contra a parede e perguntada se era policial. Tinha acabado de ser transferido para o 30 DP. O Delegado verificou que tinha uma quadrilha atuando no roubo de carro importado. Foram incumbidos de investigar Guilherme Delorizano, porque o chefe da investigação tinha sido vítima de latrocínio e Guilherme estava na ocasião procurado por esse latrocínio. Identificaram que Guilherme estaria em uma favela. Foram ao local e abordaram um grupo de pessoas, perguntando por Guilherme. Uma pessoa descreveu Guilherme informando que ele estaria com uma barba rala. Voltaram para a Delegacia e verificaram que tinha ocorrido um roubo naquela data e chamaram a vítima Fabiana que descreveu os roubadores. Exibiram fotografias e ela reconheceu o réu Guilherme Delorizano por fotografia. A partir daí continuaram investigando e localizaram dias depois o réu Guilherme. O réu Guilherme estava procurado. No 30º DP foi feita a captura e apreendido o celular de Guilherme. A vítima Fabiana reconheceu o réu Guilherme. Normalmente colocam três pessoas, dentre elas o investigado e a vítima visualiza os três. Lembra que a vítima Fabiana reconheceu o réu Guilherme. A vítima foi muito segura. O réu Guilherme assumiu informalmente que tinha roubado. Reconhece o réu Guilherme presente em audiência com o número "4". O réu Guilherme não indicou os outros comparsas. No celular de Guilherme tinham conversas. Anteriormente já tinham interceptado telefones e um dos telefones era do irmão de Guilherme. O irmão de Guilherme fala em uma conversa que iria ver se Guilherme não estaria com Tássio. Realizaram interceptação telefônica dos contatos. Ocorreu um roubo de um veículo Hylux. Os roubadores desse roubo desciam de um Ford Fiesta. Na Hylux identificaram a digital do réu Sidnei. A vítima Fabiana reconheceu o réu Sidnei com certeza, como sendo um dos roubadores. Reconhece o réu identificado com o número "1" como sendo o réu SIDNEI. O réu Tássio tinha conversa com Guilherme no celular. O último reconhecimento pessoal realizado pela vítima Fabiana foi o do réu TÁSSIO e ela também reconheceu o réu Tássio como um dos roubadores. Reconhece o réu TÁSSIO com o número "5" presente em audiência. A interceptação telefônica nos contatos de Guilherme permitiram verificar que era uma quadrilha. Paulo não quis falar nada, mas pela interceptação telefônica o Ford Fiesta era dele e ele fazia o "cavalo", levando os criminosos ao local. Tem várias conversas nos relatórios. Identificaram Luan, Ezequiel e Geovani como roubadores. Também através de interceptação identificaram Anderson em um roubo em uma barbearia. O réu Vinicius conversou sobre a venda de um fuzil na interceptação. Identificaram núcleo de coordenadores, sendo Paulo e Rogério. Rogério exercia uma certa liderança sobre Paulo. O veículo Fiesta estava em nome de Rogério. O terceiro núcleo seria dos receptores de celular. Com o celular do Guilherme identificaram um contato "Gordão". André foi interceptado e ouviram conversas. Parece que Paulo conseguiu um celular na carceragem e ele liga para Rogério. Ele conta sobre a prisão, Rogério fica nervoso. Na casa de André acham uma arma de fogo no armário da mulher dele. No terceiro núcleo dos interceptadores identificaram André, Guilherme Chaves, Rodrigo. Vinicius foi identificado na interceptação. A única informação que Guilherme Delorizano deu foi de que o "desmancheiro" seria "bocão". Interceptaram um telefone e uma conversa de Vinicius negociava um fuzil. Não acharam nada na casa de

Vinicius. Tinha uma conversa de Vinicius com a esposa e manda uma foto com uma pistola debaixo da perna. No roubo da barbearia tinham três pessoas na cena do roubo. Um carro ficou no apoio. Segundo a vítima Fabiana o réu Guilherme Delorizano questionou se ela seria policial. Colocam fotos dos investigados. Não se recorda se no Audi foi recuperada digital. Nas conversas interceptadas falavam de Guilherme Delorizano. O reconhecimento do Sidnei pela vítima Fabiana ocorreu algumas semanas após. O depoente nunca mostra álbum de fotos, mostram prova técnica. Não sabe quanto tempo de interceptação ouviram. Os relatórios são extensos. O que se recorda agora é que o Ford Fiesta que era utilizado como "cavalo" para os roubos era de Rogério. Nas conversas por vezes Paulo diz que vai utilizar um Astra e o Astra também é de Rogério. Conseguiram compreender a associação de Rogério. É nítida a associação dos dois (Paulo e Rogério). Existia foto de André nas investigações. Acha que tinha uma foto no contato "Gordão" de Guilherme, do acusado André. Era comum o "golpe" de causar um defeito no celular para trocar na loja. Identificaram uma loja apenas. O depoente não foi em loja. Não sabe se alguém foi. O apelido de Anderson é "Neneca" e acredita que ele tenha sido reconhecido pela vítima do roubo da Range Rover. A foto do lado esquerdo de fl. 22 dos autos da cautelar 1528015-17.2021 acredita que é de Gabriel, outro comparsa e a foto ao lado é de Anderson "Neneca", do contato do Whatsapp de Sidnei. O "cavalo" sempre para um pouquinho antes. Em outro roubo imagens mostram que o carro para um pouco antes, até para não pegarem a placa do "cavalo". Quando eles abandonam o carro para "esfriar" fazem a mesma coisa. Quando tentaram prender Sidnei não conseguiram prender o comparsa que fazia o "cavalo", justamente porque para o carro distante. Não houve dúvida da polícia em relação a nenhum dos denunciados. O que restava dúvida não foi denunciado (Lucas). Com relação ao réu Ezequiel foi obtido no celular de Guilherme Delorizano. Ezequiel é um dos roubadores do crime cometido na barbearia.

Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Pedro Ernesto Banholzer Macedo, policial civil, que relatou, em síntese, que não se recorda se participou do reconhecimento feito pela vítima. No roubo desse processo participaram Guilherme, Sidnei e Tássio e salvo engano os três foram reconhecidos pela vítima. Tássio foi a pessoa que deu guarida ao Guilherme quando ele estava foragido. O irmão de Guilherme diz que ele estava com Tássio. Interceptaram o telefone de Tássio. Tem os elementos encontrados no celular de Guilherme e acha que a participação de Tássio está clara. Tem as transcrições nos relatórios. Fez a leitura dos relatórios onde consta o nome do depoente. Rogério é o rapaz que perdeu a perna "pé de boi", junto com Paulo coordenava essa "garotada", eles que encomendavam. Sem eles a quadrilha não tinha como agir. No dia 11/06 Paulo conversa com Rogério. A expressão "trabalhar" é trabalhar os carros roubados. "Veloster" é um dos objetos de roubo da quadrilha. Não foi uma ligação, existe uma concatenação de dezenas de ligações. A associação de Rogério é mais do que clara e evidente. Os meninos não roubavam o carro para depois encontrar um comprador, não roubavam de forma aleatória. Basta ler as transcrições. Quando prenderam Sidnei em flagrante em outra empreitada, ele apontou "Neneca" (ANDERSON) como sendo outro integrante do roubo. A quadrilha era perigosa. O antigo chefe do 30º DP foi morto por essa quadrilha. Havia muitos roubos de carro no Tatuapé.

A testemunha arrolada pela Defesa do réu GUILHERME DELORIZANO, Gleice Aparecida Vicente, ouvida em juízo, expôs, em suma, que o réu Guilherme é genro da depoente. Conhece o réu há cinco anos. O réu ia à casa da depoente nos horários que a filha vinha da escola, sempre bom menino. A filha engravidou de Guilherme e o filho deles tem 1 ano e 3 meses. A depoente não conhece Tássio. Sabe que nesse processo é imputado crime de associação de roubo. Não sabe de outro policial. Sabe de um outro processo de roubo seguido de morte que também foi imputado ao Guilherme.

Foi também ouvida em juízo a testemunha arrolada pela Defesa do Réu TÁSSIO, Kayque Lobato dos Santos, que narrou, em síntese, que não sabe do que Tássio está sendo acusado. Tássio fica no bar e tem um time de futebol. Conhece Tássio há um bom tempo. Tássio mora umas ruas para cima. Gabiru ligou para pega-lo que ele iria fazer churrasco no bar e ficaram no bar até meia noite, uma hora. Sempre estão lá nas quartas-feiras. Essa data foi 28/04/2021. No dia 22/04/2021 pelo que lembra não

fez churrasco com o réu. Sempre de quarta fazem churrasco e ficam juntos. No dia 18/03/2021 não se recorda se fez churrasco com o réu. Tem foto do churrasco do dia 28/04/2021. O réu Tássio estava com o depoente no dia 27/04/2021, ficaram fumando narguilé no bar e no dia 28/04/2021 fizeram churrasco. Está com 21 anos de idade. Tássio estudou com o depoente em 2017. Tem certeza que encontrou com Tássio na noite de 28/04/2021. Encontrou com Tássio por volta de 19h40min, 19h50min, no bar do Imbira. O depoente e Tássio foram buscar Gabirú no veículo Uno do dono do bar, chamado Cristiano. Foram buscar Gabirú na frente do Bradesco da Av. Inconfidência Mineira. Gabirú estava com carnes para fazerem churrasco. Gabirú trabalha em um mercado próximo do local onde estava esperando. Voltaram para o bar do Imbira e começaram a fazer o churrasco. Participaram do churrasco o depoente, o Tássio, o Gabirú, o dono do bar Cristiano e os amigos do futebol. Tássio não saiu desse churrasco nenhum minuto. Beberam cerveja. Não conhece a vítima do roubo. Tem certeza absoluta da data do churrasco, 28/04/2021.

Ao fim, ouvida em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa do Réu TÁSSIO, Raimundo de Freitas Lins, que relatou, em síntese, que o depoente tem apelido de "Gabirú". Conhece Tássio há bastante tempo. O depoente mora um pouco distante de Tássio. As vezes fazem churrasco. O depoente pega uma carne no mercado. Eles pegaram o depoente, Tássio e Kayque. Toda quarta e domingo tem jogo e sempre fazem churrasco. Lembra-se de ter feito churrasco no dia 10 de fevereiro de 2021. Dia 17 de fevereiro de 2021 também estava com Tássio, acha que Tássio saiu depois do depoente. No dia 23 de fevereiro de 2021 o depoente não foi, porque já saiu tarde do mercado. Dia de terça-feira fazem churrasco também. No dia 13 de novembro de 2020 não fez churrasco porque o depoente não estava lá. Algumas terças-feiras fazem churrasco também. Tem dia que o depoente paga sozinho a carne e tem dia que dividem o valor. Pagou sozinho o valor da carne do dia 28 de abril de 2021. O churrasco é de quarta e domingo. Não dá para lembrar todas as datas. As datas não vai saber. Lembra que no dia 10 de abril de 2021 também fizeram churrasco e Tássio estava também. Dia 09 de abril de 2021 também fizeram churrasco no mesmo bar. Dia 08 de abril de 2021 também fizeram churrasco e Tássio também estava presente, no mesmo bar. Dia 07 de abril de 2021 não teve churrasco. Toda quarta-feira e domingo tem churrasco. Não faltou nenhuma quarta-feira no churrasco. Sabe que o depoente faltou em um churrasco, mas não sabe a data certa. No dia 07 de abril de 2021 teve churrasco, mas o depoente não compareceu. No dia 28 de abril de 2021 saiu do mercado com duas sacolas de carne, meio pesadas, ligou para Kayque dizendo que estava com sacola pesada. Ligou por volta de 20:25 para Kayque. Por volta de 20:50 Kayque e Tássio pegaram o depoente, eles estavam em um uno vermelho quatro portas. O depoente estava sentado na calçada em frente ao Bradesco. O Bradesco fica a uma distancia de três pontos de ônibus do mercado que trabalha. Saiu do mercado pegou uma lotação e desceu na frente do banco. Na verdade ia de ônibus até o bar, mas no caminho decidiu ligar. Tem certeza absoluta que estava com Tássio em churrasco no dia 28/04/2021.

Ao serem interrogados em juízo, os Réus negaram a prática delitiva.

O Réu SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR narrou, em síntese, que está com 24 anos de idade. Mora com a esposa. Já respondeu por porte, dois "180" e um assalto no mês 11 de 2021. Não conhece nenhum dos corréus. Na data de 28/04/2021 não pode dizer correto onde estava. Nega o cometimento do crime de roubo. Acredita que a vítima está confundindo o interrogando. Nega estar associado aos corréus para o fim de cometer crimes.

O Réu GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS narrou, em suma, que está com 19 anos de idade. Mora com a mãe, a avó, o avô, a esposa e um filho. Estudou até a sétima série e parou de estudar porque tinha quebrado o pulso e quando retornou para a escola iria repetir o ano. Estava trabalhando com o tio, em loja de doce, entregava doces abastecendo outras firmas. Ia com o tio no caminhão. Sem registro em carteira. Tinha 17 anos de idade. Ficou foragido no processo do latrocínio do policial e foi preso dia 03 de junho de 2021 por aquele processo. Foi condenado a uma pena de 20 anos, mas está em grau de recurso, o interrogando recorreu. Conhece Tássio de vista, ele morava na comunidade perto de onde o interrogando mora.

Jogavam bola quando eram pequenos. Tassio é amigo do interrogando. Conheceu Paulo Cesar Carvalho dos Santos, "Paulinho", no salão de cabeleireiro da comunidade. Conhece Luan porque ele ficava no salão de cabeleireiro também, ele mora na comunidade também, mas conhece somente de vista, não falava muito com Luan. Não conhece os demais corréus. Eles associaram o interrogando a outro processo. No dia que foi preso foram duas mulheres reconhecer. Nega o cometimento do roubo do dia 28/04/2021. Também nega a prática do crime de associação. O filho tem 1 ano e 2 meses. No processo do latrocínio foi réu confesso, mas não atirou no policial. O Réu TASSIO BRANCO DE OLIVEIRA narrou, em síntese, que está com 21 anos de idade. Estudou até o terceiro ano do ensino médio, mas não concluiu. Trabalhava como entregador de moto, Ifood. Mora com a mãe. Conhece Guilherme Delorizano que é seu amigo. Não conhece os demais corréus. Nega a prática do roubo. Também nega o crime de associação. Tem uma tatuagem do Tio Patinhas no braço direito. Fez a tatuagem em 2017, era menor na época. Fez porque gostou da imagem. No dia do roubo estava em casa o primo Cristiano ligou para ir buscar Gabirú para fazerem churrasco como era de costume. A testemunha arrolada pela Defesa Kayque é que primeiro lembrou que nesta data estava no churrasco. No bar tinha câmara, porém tinha saído do sistema porque já tinham passado cinco meses quando foi preso. Não sabe explicar o reconhecimento que a vítima do roubo fez do interrogando. O churrasco foi em uma quarta-feira. Sempre fazem churrasco de quarta e domingo. Provavelmente a vítima confundiu o interrogando. Nunca entrou em uma delegacia. O Réu RODRIGO DE SOUSA PEREIRA narrou, em síntese, que está com 35 anos de idade. Mora com a esposa e dois filhos, com 9 e 17 anos de idade. Estudou até a sexta série. Trabalha como ajudante de pintor. Conhece André de Almeida Santos da Santa Efigênia. Conheceram-se em meados de 2014, porque ele tinha loja de vídeo game e o interrogando tinha duas assistências técnicas de celular. Uma das assistências do interrogando era na mesma galeria que a loja de André. Também conhece Guilherme Chaves Fernandes através de André. Não conhece os demais corréus. Fechou a assistência da Santa Efigênia em 2014, mais ou menos em novembro e voltou a falar com o André em março, abril de 2021. Começaram a conversar porque André comprou três telefones do interrogando. Vendeu três telefones com nota fiscal e caixa. Vendeu fiado, mas ele pagou em dinheiro. A relação com Guilherme é quando ele vem trazer R\$ 1000,00 ao interrogando, de moto. Guilherme estava a pedido do André pagando parte dos telefones que André havia comprado. Teve mais dois contatos com Guilherme quando ele vem trazer os pagamentos de R\$ 1.500,00 e R\$ 500,00. Nas três vezes Guilherme encontrou com o interrogando na porta do shopping Tatuapé. André pagou tudo, um total de R\$ 11.950,00, pelos três telefones. O restante do valor André pagou por meio de transferência bancária e R\$ 2000,00 pegou em dinheiro diretamente com André. Foram várias transferências da conta de André para a conta do interrogando. Os policiais chegaram na casa do interrogando quebrando o portão e a porta e quando foi abordado dentro de casa não sabia porque estava sendo abordado. Disse na delegacia que nunca desbloqueou telefone. Trabalhava com mercado financeiro, sendo auxiliar de uma sala no zoom. Os policiais levam os computadores e o interrogando falou que trabalhava com aqueles computadores. Na casa do interrogando tinha uma maquininha do Itaú em nome do interrogando e uma em nome da pessoa jurídica. Tinha as duas lojas, na loja trabalhava o irmão e um assistente técnico e a polícia civil encontrou dois telefones de clientes sem nota fiscal. Nega a prática do crime de associação para a prática de crimes. As assistências estavam em nome do interrogando. O Réu ROGÉRIO DE ASSIS FLORENCIO narrou, em síntese, que está com 46 anos de idade. Mora com a esposa e cinco filhos, três menores e dois maiores. Trabalha, mas atualmente estava na Caixa recebendo auxílio doença. Ainda está com registro como conferente na empresa W Roberto Barbosa, loja de material de construção. Estava neste emprego desde 2011. Caiu de um caminhão em 2015 e a perna ficou presa, deu fratura exposta, teve que amputar a perna. Conhece Paulo Cesar Carvalho dos Santos porque compra carros e vende e indicaram o Paulo para comprar carro do interrogando. Paulo comprou um Astra do interrogando, 20 dias antes dele ser preso. Paulo deu uma entrada e não levou o restante, o interrogando pegou o carro de volta. Foi o único carro que Paulo comprou do interrogando. Os demais corréus não

conhece. Compra carros de leilão, somente empresas lícitas. Compra o carro batido, reforma e vende. Compra e legaliza a documentação. Teve duas condenações por furto de estepe de pneu de carro. Nega participar dessa associação criminosa. Quando a polícia chegou na casa do interrogando foi uma surpresa. Compra carro de leilão da empresa Sodré Santoro, é um dos maiores leilões de veículo do Brasil. Nunca ouviu nada de errado. Paulo sempre ia para comprar carro, mas ele nunca tinha dinheiro. Estava na casa da mãe na época em que Paulo foi preso. Foi preso no dia 1º de setembro de 2021, ficou 24 dias preso, se não se engana. Paulo deu R\$ 5.000,00 de entrada na compra do veículo. A esposa de Paulo foi na casa do interrogando.

O Réu ANDRÉ DE ALMEIDA SANTOS narrou, em síntese, que está com 34 anos de idade. Mora com a mulher. Trabalha e desde 2015 tem loja de celular e mexe com assistência. Ainda trabalha com assistência e presta serviço para um amigo chamado Odinei. Faz conserto de celular. Tinha um motoboy que buscava e levava, mas tem um local fixo no Centro de São Paulo, na Cásper Líbero, onde vai para trabalhar. Trabalha sem registro em carteira. Conhece o réu Rodrigo de Sousa Pereira, ele trabalhou no Centro, com venda e assistência de telefones. São colegas de trabalho. Conhece o réu Guilherme Chaves Fernandes porque ele trabalhava com o interrogando, fazendo entrega de celular, levava e buscava. Todos os demais corréus não conhece. Nega a acusação. Conhece outro Tássio, que mora próximo do interrogando. Não conhece o réu Tássio que está sendo processado nestes autos. Fez negócio de dois, três telefones com Rodrigo.

O Réu PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS narrou, em síntese, que sabe que não está preso por este processo. Em 11 de junho de 2021 a polícia foi na casa do interrogando acusado de roubo a uma residência. A polícia estava com mandado de busca. Foi julgado pelo roubo da Van e foi condenado a uma pena de 8 anos, processo da 17ª vara Criminal, se não se engana. Conhece Guilherme Delorizano que ficava no salão de cabeleireiro que o filho frequenta. O interrogando não frequenta. Conhece o réu Rogério de Assis Florencio porque a esposa alugou uma casa da mãe de Rogério. Rogério chamou o interrogando para pintar um apartamento dele em Mauá. No decorrer desse trabalho, acabou comprando um veículo Astra de Rogério, financiado e começou a pagar. Nunca teve Fiesta e nunca dirigiu Fiesta de ninguém. Conhece Luan porque o irmão de Luan, nome que não se recorda, é amigo do filho do interrogando. Conhece Geovanni porque ele responde processo de roubo em uma residência junto com o interrogando, estão aguardando a sentença. Os demais corréus não conhece. Essa acusação de associação criminosa não é verdadeira. Foi preso no passado por roubo de carga e roubo de banco. Os policiais achavam que tinha alguma coisa. Quer acrescentar que tem toda a confiança na justiça e pede que seja analisada a sua situação.

O Réu GUILHERME CHAVES FERNANDES narrou, em síntese, que está com 22 anos de idade. Mora com a mãe. Estudou até segundo grau completo. Trabalha como motoboy, faz entrega de pizza e almoço. Hoje em dia trabalha para uma pizzaria. Conhece André de Almeida Santos porque ele mora no mesmo bairro do interrogando. Só conhece de vista. Não conhece os demais corréus. Não faz parte dessa quadrilha. É apenas motoboy. Foi contratado pelo André para fazer entrega de aparelho celular de forma esporádica. Nega a acusação.

O Réu VINÍCIUS DA SILVA MARQUES narrou, em síntese, que está preso por um assalto, desde o dia 07 de dezembro de 2021, estava foragido e foi preso. Não conhece nenhum dos corréus. Não sabe como o contato do interrogando foi parar no celular do Guilherme. Nega a acusação de associação criminosa.

O Réu LUAN BRITO DE JESUS narrou, em síntese, que está preso por um roubo desde 28 de agosto de 2021. Foi preso em flagrante e condenado a uma pena de 6 anos e 8 meses em inicial fechado. Estava sozinho e foi condenado sozinho. Conhece Paulo Cesar Carvalho porque o irmão do interrogando é amigo do filho do Paulo. Não conhece os demais corréus. Indicou uma loja para Paulo comprar peças de carro, para o Astra. Quando indicou para ele, passou um dia e o moço da loja avisou o interrogando que tinha as peças. Quando foi comunicar o Paulo o filho dele disse que Paulo tinha sido preso. Nega a acusação de associação criminosa.

O Réu ANDERSON DA SILVA LUCENA narrou, em suma, que está com 25 anos de idade. Mora com a mãe. Estudou até a oitava série. Parou de estudar por problemas com a

justiça. O corréu SIDNEI ficou preso um tempo com o interrogando. Não responderam processo juntos. Conhece Vinicius da Silva Marques da rua, porque desde pequeno moravam próximos. Faz um ano e pouco que não tem contato com Vinicius. Desconhece a acusação. Nega a prática de associação criminosa. Está com suspeita de Covid e por isso não compareceu pessoalmente. Está em casa.

O Réu GEOVANNI SEGOVIA narrou, em síntese, que está preso desde 2021, mês de setembro, por assalto a residência. Está aguardando a sentença de três processos. Está com 24 anos de idade. Morava com a mulher e dois filhos. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Estava desempregado. Conhece Paulo Cesar Carvalho dos Santos porque ele está respondendo outros processos de roubo a residência com o interrogando. Não conhece os demais corréus. Nega a acusação de associação. Diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelos réus Guilherme Delorizano, Sidnei, Tássio, Paulo, Rogério, Anderson, Luan, Geovani e Vinicius restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-los.

Registre-se que evidentemente o depoimento das testemunhas arroladas pela Defesa do Réu TÁSSIO, Kayque Lobato dos Santos e Raimundo de Freitas Lins contém inconsistências substanciais a afastar por completo a credibilidade de seus relatos, tendentes a retirar o Réu Tássio da autoria do crime de roubo cometido em face da vítima Fabiana na data de 28/04/2021.

Com efeito, a vítima Fabiana Santos Fonseca reconheceu o acusado Tássio como sendo um dos autores do crime de roubo que sofreu, nas duas oportunidades em que foi ouvida, ou seja, na fase policial e em juízo.

De fato, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima Fabiana, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Com relação à imputação do crime de associação criminosa aos Réus Guilherme Delorizano, Sidnei, Tássio, Paulo, Rogério, Anderson, Luan, Geovani e Vinicius, a prova produzida é bastante segura.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos que não sejam em torno do principal não tem o condão de afastar as práticas delitivas e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Da causa de aumento de pena do crime de roubo, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que

os réus GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI agiram em concurso de pessoas e previamente ajustados para a prática deste crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Da causa de aumento de pena do crime de roubo, disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos. Com efeito, a vítima prestou declaração coesa e segura no sentido de que os réus GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI portavam uma arma de fogo no momento do crime.

Consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019). (grifos nossos)

Da mesma forma, vem a lume o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravamento Regime de Prisão em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incurso em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravamento Regime de Prisão improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019). (grifos nossos)

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019). (grifos nossos)

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)". (HC 534.076/SP - SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020). (grifos nossos)

Do crime de associação criminosa

A autoria dos Réus Guilherme Delorizano, Sidnei, Tássio, Paulo, Rogério, Anderson, Luan, Geovanni e Vinicius no cometimento do crime de associação criminosa está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório.

Segundo pormenorizado relatório de investigação complementar acostado as fls. 56/73 o acusado Paulo Cesar Carvalho dos Santos é indicado como "o líder da quadrilha de roubos de veículos importados, que recruta criminosos e os leva aos locais dos roubos, no Ford Fiesta prata".

Extraí-se, ainda, do mencionado relatório de investigação que Paulo César Carvalho dos Santos teria sido detido pela polícia (RDO 3029/2021 69º DP), dirigindo o veículo Ford Fiesta que ostentava a placa DER0772, que aparece nas imagens de fls. 59/61 (roubo de um veículo Mercedes branco).

Verifica-se que a participação do denunciado PAULO na associação criminosa é certa. De início, verifica-se que no celular do denunciado GUILHERME DELORIZANO havia fotos de um automóvel Ford Fiesta utilizado no roubo de outro veículo, uma Mercedes de cor branca (cf. imagens de câmera de segurança de fls. 59/61) (cf. relatório de fls. 56/73).

Destaque-se importantes trechos da interceptação telefônica que tinha por alvo o acusado Paulo (11) 978455355 e Interlocutor seu filho Arthur (11) 989911997.

Interceptação de fls. 72:

(...) ALVO: Tá bom, tá tudo em paz então. O passou o "Godo" na televisão meu putz.

INTERLOCUTOR: "Godo" foi em cana no que?

ALVO: Num negócio de roubo meu.

INTERLOCUTOR: "Godo" é aquele lá do Carro lá.

ALVO: É o neguinho lá "pô"

INTERLOCUTOR: Ele que foi rouba ou ele "tava", só no piloto?

ALVO: Ele estava com os caras também só que os caras não foi "pá" não, a hora que ele foi lá pega ele chegou, ele foi lá pega tá ligado pra leva.

INTERLOCUTOR: Certo

ALVO: Aí "tava" junto a vítima e a vítima falou que ele "tava" junto.

INTERLOCUTOR: Aí já era, aí deitou.

ALVO: Deitou "caraio" a hora que eu vi no "Datena" falei "caraio" meu aí falou do bagulho do "Gui" de novo.

INTERLOCUTOR: Falou do "Gui".

ALVO: Falou.

INTERLOCUTOR: Nossa! Mostrou o "Gui" sendo preso?

ALVO: Mostrou os três, falando do caso do "delegado" foi encerrado.

INTERLOCUTOR: Já era tá todos presos.

ALVO: Tá encerrado o caso do "Delegado".

INTERLOCUTOR: Entendeu mais é isso parça. (...) "

Com relação à participação do acusado TÁSSIO na associação criminosa, registrem-se os seguintes trechos da interceptação telefônica de fls. 683, tendo por Alvo Caio (11) 986189223 e Interlocutor Tia (11) 952975504.

"(...) ALVO: "Ou" tem que ir lá na zona sul lá na 39ª lá que os caras pegou meu irmão.

INTERLOCUTOR: É nada, pegou aonde?

ALVO: Não sei, deve ter pegado aí no "Tássio", tenta falar com o "Tássio" aí.

INTERLOCUTOR: Ai meu Deus, tá vou tentar aqui. (...) "

No tocante à participação dos acusados PAULO e LUAN, merecem destaque os seguintes trechos da interceptação que teve por Alvo Paulo (11) 978455355 e Interlocutor Luan (11) 960682917. Interceptação de fl. 693/695.

"(...) INTERLOCUTOR: Como é que é, tá tudo posicionado, eu e o parceiro aqui ó, o "Rato" também tá aqui, ele é piloto também, se precisar ele pilota a nave.

ALVO: Eu sei, tô esperando o parceiro chegar com o carro.

INTERLOCUTOR: Fechou, tá com o dinheiro pra colocar gasolina, a "peça" tá aqui também, se nós quiser ir amado, nós vai armado.

ALVO: Arrumou a "peça"?

INTERLOCUTOR: Já, oxii, tá aqui, o "oitozão", "caraio"! Vamos pegar a nave, eu, você e o parceiro aqui, ó!

ALVO: É, eu, você e o "Rato"!

INTERLOCUTOR: É"

ALVO: Precisa de dois.

INTERLOCUTOR: Então, nós vai sair naquele foco nosso de pegar "na vira", já abastece, põe a gasolina pro moleque já trombar nós e "deita".

ALVO: Fica tranquilo aí.

INTERLOCUTOR: Até 10 horas da noite o "desmancheiro" tá cortando o carro. Acabei de falar com ele, ele vai pagar à vista, à vista na nave. (...) "

Ainda com relação à ativa participação de PAULO na associação criminosa, vem a lume

o seguinte trecho de interceptação acostada a fl. 696, tendo por Alvo Paulo (11) 978455355 e Interlocutor Rato (11) 957548648:

"(...) ALVO: Mas amanhã nós vai, tô esperando o mano trazer o carro, ele está para trazer, já chegou na casa dele e ele vai trazer aqui o "Vectrão", não, o "Astrão".

INTERLOCUTOR: Tá com carro?

ALVO: Ah, vou pegar o "Astrão".

INTERLOCUTOR: Vem só você.

ALVO: Ah, vai ir só eu.

INTERLOCUTOR: Ai só vai pegar um "importadinho"!

ALVO: É rapidinho, né, daquele jeito, já deixa a gasolina, já tá com tudo no pente.

INTERLOCUTOR: Não, a gasolina não (inaudível).

ALVO: Poxa o Luan falou que tava tudo certo.

INTERLOCUTOR: Que Luan, esquece o Luan. O Luan tá aposentado, ele está casado.

ALVO: "Caraio", hoje fez um puta auê, aí.

INTERLOCUTOR: Luan só faz vale pra querer sair... Fecho, é rápido, nós tá armado aqui, no meio da favela. Mas vai rápido aí.

ALVO: Fechou".

Outro trecho que demonstra a participação de Paulo, Luan e Geovanni, vulgo "Rato" na associação criminosa está acostado a fl. 697, tendo por Alvo Paulo (11) 978455355 e Interlocutor Arthur (seu filho) (11) 989911997:

"(...) INTERLOCUTOR: E o "Toddynho", te chamou o "Toddynho"?

ALVO: Quem que é o "Toddynho"? Chamou sim.

INTERLOCUTOR: É lá da quebrada, lá, mano.

ALVO: Mas quem que é ele, porra?

INTERLOCUTOR: Nem sei se você conhece ele...

ALVO: Ele acionou mesmo! Foi você que deu o número?

INTERLOCUTOR: É.

ALVO: Tá bom, ele falou alguma coisa que é... Ele mexe com o que, ele é que nem os caras lá?

INTERLOCUTOR: É.

ALVO: Entendi, ele é que nem o "Rato" e o "Luan", é isso?

INTERLOCUTOR: É, ele rouba. (...)".

Ainda demonstrando a atuação evidente do acusado Paulo na associação criminosa, destaque-se trecho de interceptação telefônica acostada a fl. 702, tendo por Alvo Paulo (11) 978455355 e Interlocutor (Dengoso) Desconhecido (11) 963535573:

"(...) INTERLOCUTOR: Já era. Segunda-feira, amanhã nós já vai passar lá, tá ligado, segunda-feira eu mando as fotos das paradas pra você, tá legal.

ALVO: Tá bom.

INTERLOCUTOR: Entendeu, só pra você ficar ciente do que tem lá de mercadoria entendeu, vou passar pra você, mas a fita é a seguinte, tem que esperar o "Braço Forte" chegar lá.

ALVO: O "Braço Forte" costuma chegar que horas?

INTERLOCUTOR: Não, a fita é a seguinte, nesse dia não encostou, tá ligado, tem que ver o dia que vai encostar, não sei se é alugado ou se já vai estar lá a parada, nos outros tem um caminhãozinho, cabe quatro.

ALVO: Tá, o que?

INTERLOCUTOR: Um caminhão tem, tem vários caminhãozinho mano, tem vários caminhãozinho, igual do "Miltinho".

ALVO: Eu sei, mas deixa o "Mukão" lá, que nós vai levar o "Mukão", que vai salvar nós.

INTERLOCUTOR: Amanhã é o seguinte (inaudível), amanhã nós vai lá, mano, vai lá pra fazer o que? Nós vai dar uma olhada pra você sabe o que (inaudível) e sai.

ALVO: Tá bom. (...)".

Com relação ao primeiro núcleo da associação criminosa, segundo descrição da denúncia, acusados ROGÉRIO E PAULO, registre-se trecho da interceptação telefônica a fl. 704, tendo por Alvo Rogério (11) 959452776 e Interlocutor Paulo (11) 971614124:

"(...) ALVO: O mano, está ligando da onde?

INTERLOCUTOR: O filho, eu estou no "DP" caralho.

ALVO: E onde você arrumou esse telefone aí?

INTERLOCUTOR: Com o parceiro aqui que me emprestou.

ALVO: Mas e aí? Depois nós fala, não dá pra ficar falando no telefone não, truta, já falei pra você, já está o maior problemão por causa do seu telefone lá.

INTERLOCUTOR: Não, o meu telefone lá os caras já vai mandar pra perícia, não dá mais nada.

ALVO: Eu sei que mandou, esqueceu que eu falei pra você "Para de falar no meu telefone", nem manda mensagem no meu telefone, você sabe o tanto de mensagem que você mandou no meu telefone?

INTERLOCUTOR: Ele foi pra perícia e o que acontece? Não tem nada naquele telefone a não ser aquela foto daquela... (inaudível)... foi a única que não apagou...

ALVO: Ô Paulinho, depois nós conversa, o advogado vai falar com você aí amanhã.

INTERLOCUTOR: A conversa estava toda apagada.

ALVO: Volta tudo, Paulinho, volta tudo, que conversa?

INTERLOCUTOR: Tá tudo bem, os caras não está atrás de vocês não...

ALVO: Esse telefone é do setor aí?

INTERLOCUTOR: É, deixa eu falar pra você, os caras não está atrás de vocês não, não está atrás de "BO" nenhum não, os caras só está em cima do seu recibo.

ALVO: Paulinho, não consigo entender o que você está falando, está ruim a ligação..."

Ainda conversa captada por meio de interceptação telefônica tendo por Alvo Rogério (11) 959452776 e Interlocutor Paulo (11) 971614124. Interceptação de fls. 704/705:

"(...) ALVO: Quantos "BO" caiu pra você?

INTERLOCUTOR: Dois, os caras queria por mais, mas o que aconteceu, os caras não cometeu isso comigo não, os cara foi homem...

ALVO: Entendeu.

INTERLOCUTOR: O cara perguntou pra mim de você e tudo, eu falei "esse aí não tem nada a ver não, ele é até trabalhador", entendeu?

ALVO: Perguntou o que de mim?

INTERLOCUTOR: Perguntou da situação daquele dia lá da... (inaudível)... os caras puxou a situação do Astra lá na rua, lembra a câmera? Não a câmera da firma, na rua, você não percebeu que na rua tem outras câmeras?

ALVO: Mas eu não passei na rua, nem fui lá, mano, o Paulinho, pelo amor de Deus!

INTERLOCUTOR: Escuta, vocês pode ficar tranquilo, só está tranquilo pelas ideias que eu troquei e cuidado com o que você fala, porque é o seguinte, aqui é...

ALVO: É o que?

INTERLOCUTOR: As ideias só está tranquila referente ao carro porque eu sei trocar ideia, porque senão, sabe o que iria acontecer? Os caras ia...

ALVO: O Paulinho, eu não estou entendendo o que você está falando do meu carro, não estou entendendo, você tinha comprado o meu carro.

INTERLOCUTOR: Escuta pra você entender, o cara da Van não foi me reconhecer lá?

ALVO: Não sei do que você está falando, o cara te reconheceu?

INTERLOCUTOR: Reconheceu, o cara falou que eu tratei bem, tudo, os caras perguntou como que tratou porque os caras está comparando com o outro "BO", analisa..."

Não há que se falar em bis in idem no fato de o roubo ter sido cometido com o emprego de arma de fogo e a associação criminosa ter causa de aumento de pena em razão de ser armada, pois são crimes distintos, sendo este último crime contra a paz pública, enquanto o roubo crime contra o patrimônio.

Da agravante de pena prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (ter o agente cometido crime em ocasião de calamidade pública).

Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que os agentes tenham se aproveitado da situação para a prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e as condutas praticadas pelos réus. Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal". (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021). (grifos nossos)

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Do crime de associação criminosa imputado aos Réus EZEQUIEL, ANDRÉ, GUILHERME CHAVES e RODRIGO.

O conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal aos ora acusados.

No processo penal, à míngua de elementos de convicção seguros para o decreto condenatório, inevitável a aplicação do princípio *'in dubio pro reo'*.

Consoante ensinamento extraído do Código Penal e sua Interpretação, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, 8ª Edição, 2007, pág. 1354:

"A quadrilha ou o bando devem ser constituídos em caráter estável ou permanente, o que equivale a dizer que deve haver um sentido de continuidade da quadrilha na prática dos crimes, sob pena de se ter mero concurso de agentes. Neste sentido afirma Hungria que "a nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como na 'co-participação criminosa', um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime: é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser uma única (ex.: roubos) ou plúrima (exs.: roubos, extorsões e homicídios)". (Nelson Hungria. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v.9, p. 178)". (grifos nossos).

Assim, dada a ausência de prova suficiente de que os acusados Ezequiel, André, Guilherme Chaves e Rodrigo estivessem reunidos com os demais corréus de forma estável, a absolvição pela imputação da prática do crime tipificado no artigo 288 do Código Penal se impõe.

Registre-se, por oportuno, que nenhuma arma de fogo ou qualquer bem subtraído foi encontrado em poder dos réus Ezequiel, André, Guilherme Chaves e Rodrigo.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação dos acusados acima mencionados, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público (no tocante ao acusado Ezequiel) e das Defesas que sustentaram a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do crime de associação criminosa aos acusados Ezequiel, André, Guilherme Chaves e Rodrigo. As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição dos réus Ezequiel, André, Guilherme Chaves e Rodrigo. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

RÉUS GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI

Em primeira fase impõe-se observar que os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal são desfavoráveis aos réus. Desde logo, cumpre reconhecer que os denunciados GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI demonstraram periculosidade acima da média no cometimento do crime de roubo, cometido por três agentes armados contra uma vítima mulher, sozinha, a determinar o afastamento de qualquer prevenção e proteção por parte da vítima, desguarnecida de qualquer possibilidade de se defender da ação delitiva. Não se olvida as consequências do crime para a vítima que relatou que ainda foi retirada de sua conta bancária em torno de R\$ 4.000,00, pois foi feita compra por aproximação com o cartão, não tendo recuperado nada do que foi subtraído (veículo, jóias). O crime de associação criminosa também demonstra circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis. Com efeito, trata-se de associação criminosa motivada por fazer do alheio meio de vida, estruturada em elevado número de pessoas para a prática de roubos de veículos automotores. Deste modo, em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de roubo em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa e fixo a pena base do crime de associação criminosa em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, em razão da reincidência do réu SIDNEI, aumento a pena do crime de roubo em 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Com efeito, consoante se extrai da Certidão Estadual de Distribuições Criminais acostada as fls. 294/296, o acusado Sidnei ostenta condenação anterior por crime de receptação, em processo da 25ª Vara Criminal do Foro Central, com trânsito em julgado para a Defesa aos 09/12/2019. Registre-se que, apesar da reincidência do Réu Sidnei, considerando que a pena base do crime de associação criminosa já foi fixada no máximo legal em razão das circunstâncias judiciais expostas na primeira fase de aplicação da pena, fica inviabilizado qualquer acréscimo nesta etapa da dosimetria. Na segunda fase, para o Réu GUILHERME DELORIZANO reconheço a circunstância atenuante da menoridade (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato), reduzindo as penas ao mínimo legal, crime de roubo em 4 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa e crime de associação criminosa em 1 ano de reclusão.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão das majorantes de concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e de emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), culminando com a pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa para o réu TÁSSIO (primário); perfazendo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa para o réu GUILHERME DELORIZANO (primário e menor, à época com apenas 18 anos de idade - fl. 47) e culminando com a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa para o réu SIDNEI, reincidente. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Com relação ao crime de associação criminosa, também em terceira fase, aumento a pena de metade, em razão de se tratar de associação armada, nos termos do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, culminando com a pena de 4 (quatro) anos e 6

(seis) meses de reclusão para os Réus Tássio e Sidnei e a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão para o Réu Guilherme Delorizano (menor). Registre-se tratar-se de associação armada constituída para cometimento de crimes de roubo de veículos automotores, com estrutura organizada e elevado número de integrantes. Para os réus GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI, considerando que mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes distintos, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade aplicadas em razão do cometimento dos crimes de roubo e associação criminosa, nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes).

Do regime inicial de cumprimento da pena para os réus GUILHERME DELORIZANO, TÁSSIO e SIDNEI.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade dos crimes cometidos e a demonstração da periculosidade acima da média. Ademais, o réu SIDNEI é reincidente em crime patrimonial (receptação). Por tais circunstâncias, presença de duas majorantes no crime de roubo, reconhecimento do concurso material com o crime de associação criminosa e a pena aplicada, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado.

Diante dos termos do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, na redação determinada pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, importa assinalar que o tempo durante o qual os acusados permaneceram cautelarmente custodiados não é suficiente a autorizar qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

PARA OS RÉUS PAULO, ROGÉRIO, ANDERSON, LUAN, GEOVANNI e VINICIUS

Em primeira fase, verifica-se que os Réus Paulo, Anderson, Geovanni e Rogério, além de reincidentes, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostentam maus antecedentes.

Com efeito, conforme Folha de Antecedentes (fls. 207/227) e Certidão (fls. 276/284), o réu PAULO ostenta: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0009366-79.2015.8.26.0635, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/06/2018); (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 1518978-63.2021.8.26.0050., da 19ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/08/2021); (c) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0058812-62.1999.8.26.0554, da 1ª Vara Criminal, do Foro de Santo André, com trânsito em julgado para o réu em 06/11/2000).

O réu GEOVANNI apresenta, conforme Folha de Antecedentes (fls. 258/264) e Certidão (fls. 269/272): (a) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0083672-91.2016.8.26.0050, da 24ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/09/2018), e, (b) condenação anterior pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Processo nº 1511222-22.2019.8.26.0228, da 3ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/07/2020).

Por sua vez, extrai-se da Folha de Antecedentes (fls. 300/305) e da Certidão (fls. 316/319) que o réu ANDERSON possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0005673-53.2016.8.26.0635, da 1ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/12/2020); (b) condenação anterior pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e furto qualificado consumado (Processo nº 0033883-55.2018.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 31/07/2018); (c) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado (Processo nº 1501903-30.2019.8.26.0228, da 22ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 20/04/2021).

O corréu ROGÉRIO ostenta, conforme Folha de Antecedentes (fls. 145/153, 228/236) e Certidão (fls. 291/293): (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0041465-53.2011.8.26.0050, da 23ª Vara Criminal, do

Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/12/2015); (b) condenação anterior por crime de furto qualificado (Processo 0076815-10.2008.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal, do Central Criminal Barra Funda); (c) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (Processo 0082006-07.2006.8.26.0050, da 11ª Vara Criminal, do Central Criminal Barra Funda). O crime de associação criminosa também demonstra circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis a todos os Réus. Com efeito, trata-se de associação criminosa motivada por fazer do alheio meio de vida, estruturada em elevado número de pessoas para a prática de roubos de veículos. Deste modo, em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de associação criminosa para todos os acusados em 3 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifica-se que os acusados Anderson, Paulo, Geovanni e Rogério são reincidentes, conforme folha de antecedentes e certidões acima mencionadas. O Réu Luan também é reincidente conforme Folha de Antecedentes (fls. 246/248) e Certidão (fls. 285/287), ostentando condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 1524427-21.2019.8.26.0228, da 5ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/06/2020). Todavia, apesar da reincidência dos Réus Anderson, Paulo, Geovanni e Rogério, considerando que a pena base já foi fixada no máximo legal em razão das circunstâncias judiciais expostas na primeira fase de aplicação da pena, fica inviabilizado qualquer acréscimo nesta etapa da dosimetria. Nesse sentido, "Agravantes: não podem elevar a pena além do máximo legal (JTACrimSP, 84:266)" (Código Penal anotado, 22ª Edição, Ed. Saraiva, Damásio de Jesus).

Também na segunda fase, para o Réu VINÍCIUS reconheço a circunstância atenuante da menoridade (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato), reduzindo a pena ao mínimo legal, crime de associação criminosa em 1 ano de reclusão.

Ainda em segunda fase, para o Réu LUAN, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 285/287), e da atenuante da menoridade, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, aumento a pena de metade, em razão de se tratar de associação armada, nos termos do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, culminando com a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, para os réus ANDERSON, LUAN, PAULO, GEOVANNI e ROGÉRIO. Registre-se tratar-se de associação armada constituída para cometimento de crimes de roubo de veículos, com estrutura organizada e elevado número de integrantes.

Do regime inicial de cumprimento da pena para os réus reincidentes ANDERSON, LUAN, PAULO, GEOVANNI e ROGÉRIO.

O regime inicial para cumprimento da pena dos réus ANDERSON, LUAN, PAULO, GEOVANNI e ROGÉRIO será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que os réus ANDERSON, PAULO, GEOVANNI e ROGÉRIO, além de serem reincidentes, ostentam maus antecedentes. O Réu Luan também é reincidente, conforme acima mencionado, ostentando condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado. Não são favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que para a incidência da súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Diante dos termos do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, na redação determinada pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, importa assinalar que o tempo durante o qual os acusados permaneceram cautelarmente custodiados não é suficiente a autorizar qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena. Do regime inicial de cumprimento da pena para o réu VINÍCIUS.

Não se olvida a gravidade do crime cometido e a demonstração da periculosidade acima da média. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade e a menoridade do réu VINÍCIUS e a pena aplicada de 1 ano e 6 meses de reclusão, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial aberto (artigo 33,

§2º, do Código Penal).

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. De início, à exceção apenas do Réu Vinicius, trata-se de penas superiores a quatro anos de reclusão. No mais, não estão presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de: (a) CONDENAR os acusados GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS, SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR e TÁSSIO BRANCO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo, por isso, para o Réu TÁSSIO BRANCO DE OLIVEIRA a pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto; para o Réu SIDNEI DA SILVA MENEZES JUNIOR a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto e para o Réu GUILHERME DELORIZANO TEIXEIRA DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa; (b) CONDENAR os acusados PAULO CESAR CARVALHO DOS SANTOS, ROGÉRIO DE ASSIS FLORÊNCIO, ANDERSON SILVA DE LUCENA, LUAN BRITO DE JESUS, GEOVANI SEGÓVIA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, impondo-lhes por isso a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; (c) CONDENAR o acusado VINICIUS DA SILVA MARQUES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto; (d) ABSOLVER os acusados EZEQUIEL CIRILO DA CONCEIÇÃO SANTOS, ANDRE DE ALMEIDA SANTOS, GUILHERME CHAVES FERNANDES e RODRIGO DE SOUSA PEREIRA, qualificados nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único c.c. o artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus GUILHERME DELORIZANO, SIDNEI e TÁSSIO responderam a todo o processo presos, não se justificando sua solturas agora que condenados, mantenho as prisões provisórias. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O acusado Sidnei é reincidente. Os três estão sendo condenados a pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus GUILHERME DELORIZANO, SIDNEI e TÁSSIO.

Por outro lado, considerando que foi concedida liberdade provisória aos réus PAULO, ROGÉRIO, ANDERSON, LUAN, GEOVANNI e VINÍCIUS, faculto-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Os Réus Ezequiel, André, Guilherme Chaves e Rodrigo foram absolvidos.

Autorizo, se o caso, a expedição de guias de recolhimento provisórias.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Atenda-se requerimento formulado pelo Ministério Público em memoriais finais a fl. 812, oficiando-se à D. Autoridade Policial, para instauração de inquérito policial para apurar crime de falso testemunho cometido pelas testemunhas arroladas pela

Defesa do Réu Tássio, testemunhas Kayque Lobato dos Santos e Raimundo de Freitas Lins que afirmam terem certeza de que Tássio estava em um churrasco na data e horário do crime de roubo, instruindo-se com cópias do processo. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA